

Vertrags- und Schuldrecht

Autor:



Matrikel-Nummer:



Kurs:



Erstellt:

06.11.2022



Duale Hochschule Baden-Württemberg

Dozent:

Alexander Meyer

Syndikusrechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

**Modalitäten der Leistungserbringung:
Art, Zeit und Ort der Leistung**

Inhaltsverzeichnis:

Modalität der Leistung

1. Gläubiger und Schuldner.....	Seite 3
2. Leistungsarten.....	Seiten 3-5
2.1. Dienstleistung.....	Seiten 3-5
2.1.1. Primäre Dienstleistungen	
2.1.2. Sekundäre Dienstleistungen	
2.1.3. Originäre Dienstleistung	
2.1.4. Personenbezogene Dienstleistung	
2.1.5. Produktbegleitende Dienstleistung	
2.1.6. Sachbezogene Dienstleistungen	
2.2. Sachleistung.....	Seite 5
2.3. Geldleistung.....	Seite 5
2.3.1. Einmalige Geldleistung	
2.3.2. Laufende Geldleistung	
2.4. Kostenerstattung.....	Seite 5
2.5. Teilleistungen.....	Seite 5
3. Leistungszeit	Seiten 6-8
3.1. E.....	
.....	Seite 6
3.3.	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	Seite 8
4. Leistungsort.....	Seiten 8-9
4.1.	Seite 8
4.2.	
.....	
.....	
.....	
4.3. g.....	
.....	
.....	

Modalitäten der Leistungserbringung: Art, Zeit und Ort der Leistung

Die sogenannten **Modalitäten der Leistung** bau

Die **Leistungsarten**³ beschreiben, was für eine Leistung zu erfüllen ist. Leistungen teilen sich in die **Dienstleistung**, die **Sachleistung**, die **Geldleistung** und die **Kostenerstattung** auf. Für unterschiedlichen Situationen werden die genannten Leistungsarten eingesetzt.

Die **Dienstleistung**⁴ ist eine besondere Art von Wirtschaftsgut bei der gleichzeitiger Verbrauch und Herstellung stattfindet. Daher ist zu merken, dass Dienstleistungen keine materiale Form von Gut ist oder etwas, was gelagert werden kann. Es wird von der Wirtschaft, als immaterielles Gut gesehen. Eine Dienstleistung entsteht, wenn eine natürliche oder juristische Person eine **Entgeltleistung**⁵ an ein anderes **Wirtschaftssubjekt**⁶ erbringt, also wenn eine Person einer anderen Person eine Gegenleistung schuldet. Eine Entgeltleistung ist also die zu erbringende Gegenleistung und ein Wirtschaftssubjekt ist eine natürliche oder juristische Person, die in der Wirtschaft teilnehmen.

Die wichtigste Charakteristik eines Dienstleistungsguts ist die gleichzeitige Erbringung und der gleichzeitige Verbrauch, das sogenannte Uno-actu-Prinzip. Ein Unternehmen, das Dienstleistungen anbietet, nennt man „Service“, solche Dienstleistungen sind zum Beispiel ein Frisör, der die Haare schneidet, damit erfüllt der Frisör seine Dienstleistung.

¹ Vgl. §

² Vgl. Was bedeuten die Begriffe "Gläubiger" und "Schuldner"? - Insolvenzrecht - KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ (anwalt-kg.de)

³ Vgl. Leistungsarten | SGB Office Professional | Sozialwesen | Haufe

⁴ Vgl. Dienstleistungen - Definition, Arten und Merkmale (lexoffice.de); Dienstleistung – Wikipedia; > Dienstleistung - Definition, Beispiel, Merkmale & Arten (juraforum.de); Sachleistungen und Dienstleistungen: wesentliche Unterschiede (wiwi24.com)

⁵ Vgl. Entgelt – Wikipedia

⁶ Vgl. Wirtschaftssubjekt | bpb.de

Die Dienstleistung teilt sich in zwei Qualifikationen ein, die **Primäre Dienstleistungen** und die **Sekundäre Dienstleistungen**. Primäre Dienstleistungen sind Jobs, bei denen keine längere Ausbildung nötig ist, um diesen zu erhalten. Primäre Dienstleistungen sind zum Beispiel Verkäufer, Reinigungskräfte, kaufmännische Angestellte und noch viele weitere Berufe. Sekundäre Dienstleistungen sind Jobs, bei denen eine sehr hohe Qualifikation gefordert wird, hier gehören Berufe wie zum Beispiel Rechtsanwalt, Ärzte oder Wirtschaftsinformatiker dazu. Das sind nicht die einzigen Unterscheidungen bei einer Dienstleistung. Es gibt noch zu den zwei Qualifikationen vier unterschiedliche Arten der Dienstleistung, die **originäre, personenbezogene, produktbegleitende** und **sachbezogene Dienstleistungen**.

Bei den **originären Dienstleistungen** wird von Unternehmen geredet, die keine materiellen Güter herstellen, sondern nur Dienstleistungen anbieten. Abschleppdienste sind ein Beispiel für solch eine originäre Dienstleistung.

Personenbezogene Dienstleistungen sind Dienstleistungen, bei der mit einer Person, die Arbeit vollzogen wird oder an einer Person, die Arbeit vollzogen wird. Diese Dienstleistung kann nur mit Kundenbeteiligung erbracht werden, diese Kundenbeteiligung kann man noch zwischen der **aktiven Kundenbeteiligung** und der **passiven Kundenbeteiligung** unterscheiden. Bei dem Lehrer Beruf handelt es sich um eine aktive Kundenbeteiligung, da Schüler, als der „Kunde“, aktiv am Unterricht teilnehmen, um ihr Wissen zu erweitern, und der Lehrer seine Berufung nicht ohne die Schüler ausführen kann. Eine passive Kundenbeteiligung kann man bei Ärzten sehen, diese kommt aber immer vom Status des „Kunden“, in diesem Fall Patienten, an. Das heißt, das Ziel der personenbezogenen Dienstleistung wird von Kunden und Dienstleister ausgehandelt, dazu werden dann auch die Maßnahmen zum Erreichen des Zieles ausgehandelt und es muss eine soziale Bindung⁷, also muss ein gegenseitig bezogenes Handeln, zwischen Dienstleister und Kunden herrschen.

Bei der **produktbegleitenden Dienstleistung** oder auch **industrienahen Dienstleistung**, werden Unternehmen beschrieben, die neben materiellen Gütern auch Dienstleistungen anbieten. Dabei ist die Dienstleistung nur ein zusätzlicher Nutzen für den Kunden. Hier wird zwischen „**After-Sales-Products**“ und „**Pre-Sales-Products**“ unterschieden. „After-Sales-Products“ oder auf Deutsch „Nachverkaufsprodukte“, sind Angebote, die nach dem Kauf eines materiellen Gutes angeboten werden. Diese sind zum Beispiel Reparaturservice oder Wartungsarbeiten. „Pre-Sales-Products“, auf Deutsch „Vorverkaufsprodukte“, sind sämtliche Dienstleistungen, die vor dem Kauf eines materiellen Gutes, erbracht worden sind. Solche „Pre-Sales-Products“ sind zum Beispiel Beratungsgespräche oder Planungsleistungen, für zum Beispiel bestimmte Kundenwünsche.

⁷ Vgl. [Soziale Beziehung – Wikipedia](#)

Als letztes gibt es noch die **sachbezogene Dienstleistung**, diese werden nicht direkt an Personen ausgeführt, sondern dienen als Weiterhilfe. Zum Beispiel Auskunftsdienste oder Beratung durch ein Versicherungsunternehmen zählen zu sachbezogenen Dienstleistungen. Nach der Dienstleistung gibt es noch die **Sachleistung**⁸, diese wird auch als eine „**Zusatzleistung**“ eines Arbeitgebers betitelt, da eine Sachleistung ein Zusatz zum normalen Lohn oder Gehalt ist. Eine Sachleistung wird nicht in Form von Geld erbracht, sondern in Form von Sachen. Zum Beispiel der Arbeitgeber bietet einen Firmenwagen an. Dazu ist zu beachten, dass eine Sachleistung, im Gegensatz zur Dienstleistung, als materielles Gut geleistet wird. Die **Geldleistung**⁹ dagegen ist die Leistung bei dem ein Geldbetrag abgegeben wird, um eine Schuld zu begleichen. Dieser Geldbetrag wurde entweder vertraglich, gesetzlich oder rechtlich vereinbart. Es gibt zwei Arten der Geldleistung einmal die **einmalige Geldleistung** und die **laufende Geldleistung**. Eine einmalige Geldleistung ist ein einmal bezahlter abgesprochener Geldbetrag, hier wäre zum Beispiel ein Zuschuss an Geld. Eine laufende Geldleistung ist, wie es der Name bereits sagt, eine kontinuierliche Abgabe eines abgesprochenen Betrages. Eine laufende Geldleistung ist zum Beispiel Steuern, diese werden auch als **öffentlich-rechtliche Abgaben** bezeichnet.

Anstatt eine Dienstleistung oder Sachleistung zu wählen, kann auch eine **Kostenerstattung** in Form von einer Geldauszahlung gewählt werden.

E

Nun kommen wir zum Punkt, ab wann eine Leistung zu erbringen ist.

⁸ Vgl. [Sachleistung - Definition, Infos & mehr | Billomat Buchhaltung](#); [Sachleistung - Onpulson Wirtschaftslexikon](#); [Sachleistungen und Dienstleistungen: wesentliche Unterschiede \(wiwi24.com\)](#); [Geldleistungen, das solltest du wissen! | steuermachen](#)

⁹ Vgl. [Geldleistung - Bezahlen.de Lexikon | Bezahlen.de](#);

¹⁰ Vgl.

¹² Vgl. [Leistung \(uni-saarland.de\)](#); [Wikipedia](#); [Leistungszeit - Definition und Begriffserklärung \(unternehmerinfo.de\)](#); [Leistungszeit](#); [Minilex](#);
Vertragliche Bestimmungen der L

geleistet werden. De

Die Erfüllungsbark

oder aus Treu und Glauben ergeben¹⁷. Es wird von vier unterschieden, die ver

B

¹³ Vgl. [\[Redacted\]](#)
¹⁴ [\[Redacted\] – Wikipedia](#)

¹⁵ Vgl. [\[Redacted\]](#)

¹⁶ Vgl. [\[Redacted\] Definition, Bedingungen, Besonderheiten \(anwalt.de\); \[Redacted\] und Erklärung - Was bedeutet das? Einfach erklärt! \(steuertipps.de\); \[Redacted\] Wikipedia; \[Redacted\] Insolvenzrecht - KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ \(anwalt-kg.de\); \[Redacted\] Vollstreckungsaufschub:](#)

Zahlungserleichterungen für Mandanten durchsetzen;

¹⁷ Vgl. § 242 BGB

Zuletzt kommt

wird die
Leistungshandlung an seinem Wohn

folgs fällt auseinander.

Der Verkäufer versendet die

„26

²⁰ Vgl. Minilex (Abschnitt: des Gläubigers)

²¹ Vgl. Wikipedia; I. ibau; ► Leistungsort: Definition, Erklärung & Beispiele (studienretter.de); Leistung (uni-saarland.de); Suche in Brockhaus Enzyklopädie

²² Zum Be

²³ Zum B

²⁴ Vgl. §

²⁵ Vgl. §

²⁶ Vgl. Definition, Erklärung & Beispiele (s

30 Vgl.

Literatur- und Quellenverzeichnis:

- BGB - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis (gesetze-im-internet.de) (Buch 2, Abschnitt 1, Titel 1, §241 bis §292) (Gelesen/Stand 29.10.2022)
- Palandt Bürgerliches Gesetzbuch: BGB 80. Auflage 2021
- [REDACTED] (uni-saarland.de) (Gelesen 29.10.2022, Autor: Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Rüßmann)
- Leistungsarten | SGB Office Professional | Sozialwesen | Haufe (Gelesen 05.11.2022)
- Dienstleistungen - Definition, Arten und Merkmale (lexoffice.de) (Gelesen 05.11.2022)
- Dienstleistung – Wikipedia (Gelesen 05.11.2022, Seiten Stand 2. November 2022)
- ▷ Dienstleistung - Definition, Beispiel, Merkmale & Arten (juraforum.de) (Gelesen 05.11.2022)
- [REDACTED] – Wikipedia (Gelesen 05.11.2022, Seitenstand 25. Mai 2022)
- Wirtschaftssubjekt | bpb.de (Gelesen 05.11.2022)
- Soziale Beziehung – Wikipedia (Gelesen 06.11.2022, Seitenstand 19. Februar 2022)
- Sachleistungen und Dienstleistungen: wesentliche Unterschiede (wiwi24.com) (Gelesen 05.11.2022, Autor: Anatoli Bauer)
- Sachleistung - Definition, Infos & mehr | Billomat Buchhaltung (Gelesen 05.11.2022)
- Sachleistung - Onpulson Wirtschaftslexikon (Gelesen 05.11.2022)
- Geldleistung - Bezahlen.de Lexikon | Bezahlen.de (Gelesen 05.11.2022)
- Geldleistungen, das solltest du wissen! | steuermachen (Gelesen 05.11.2022)
- ▷ Teilleistung: Definition, Begriff und Erklärung im JuraForum.de (gelesen 06.11.2022, Seitenstand 31.05.2022)
- [REDACTED] Wikipedia (Gelesen 06.11.2022, Seitenstand 19. September 2022)
- [REDACTED] – Wikipedia (Gelesen 29.10.2022, Seitenstand 23. Dezember 2021)
- [REDACTED] - Definition und Begriffserklärung (unternehmerinfo.de) (Gelesen 30.10.2022)
- [REDACTED] Gegenüberstellung von [REDACTED] Minilex
- [REDACTED] (Gelesen 06.11.2022 / Veröffentlichungsjahr: 2011 / Autor: Krafka, Alexander / Originalkennung: DE-627: 1626875421, DE-576: 353496537, DE-599: BSZ353496537)
- [REDACTED] – Wikipedia (Gelesen 30.10.2022, Seitenstand 1. Mai 2022);
- [REDACTED] Definition, Bedingungen, Besonderheiten (anwalt.de) (Gelesen 29.10.2022);

- [REDACTED] - Was bedeutet das? Einfach erklärt!
([steuertipps.de](https://www.steuertipps.de)) (Gelesen 29.10. -30.10.2022);
- [REDACTED] – Wikipedia (Gelesen 29.10.2022, Seitenstand 27. Juli 2021);
- [REDACTED] Insolvenzrecht - KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ (anwalt-kg.de)
(Gelesen: 30.10.2022);
- *Titel:* [REDACTED]
[REDACTED] Nürnberg
Datev e.G., 2020; Jahr erschienen: 2020 (Gelesen: 05.11.2022); Kapitel 1 [REDACTED]
Seiten 7 erster Absatz
- [REDACTED] - Insolvenzrecht - KRAUS GHENDLER
RUVINSKIJ (anwalt-kg.de) (Gelesen: 30.10.2022);
- [REDACTED] – Wikipedia (Gelesen: 30.10.2022, Stand der Seite: 23. August 2022)
- [REDACTED] im Zivilrecht | einfach erklärt | ibau (Gelesen: 30.10.2022)
- ▷ [REDACTED] Definition, Erklärung & Beispiele (studienretter.de) (Gelesen:
30.10.2022)
- [REDACTED] auf die Art der Schuld | Minilex (Gelesen:
05.11.2022)
- Suche in Brockhaus Enzyklopädie (Gelesen 06.11.2022)